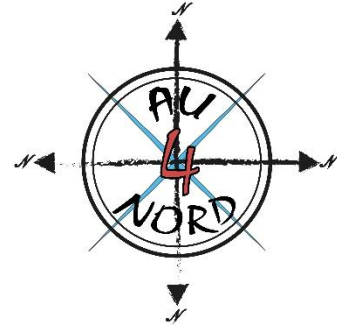


La réglementation en matière de sécurité et de santé au travail



SERVICE PUBLIC FEDERAL
Emploi, Travail et
Concertation sociale

Biot Alan



EIIC'S Partners
EQUIPMENT | TRAINING | INFORMATION | CONSULTANCY | SOLUTIONS

Données personnelles

- **Biot Alan**
 - **Inspecteur social - Attaché**
 - **Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale**
 - **Direction Régionale Contrôle du bien-être au travail**
-
- **Direction de Bruxelles**
 - **rue Ernest Blerot, 1 -1070 BRUXELLES**
 - **<http://www.emploi.belgique.be>**
 - **Alan.biot@emploi.belgique.be**

Réglementation en matière de Sécurité et Santé au travail

- **Historique**
 - **Réglementation européenne**
 - **Réglementation belge**
-

La réglementation européenne

Législation européenne

• TRAITE(S) DE ROME	1957
– CEE / Euratom	
• Traité de fusion	1965
• Acte unique	1987
• Traité de Maastricht	1992
• Traité d'Amsterdam	1997
• Traité de Nice	2001
• Traité de Lisbonne	2007

[traités ratifiés](#)

Législation européenne

Avant 1987 : Premiers jalons

1957 : Création de la CEE, peu de dispositions sociales dans le Traité de Rome.

1974 : Création du **Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé**.

1980-1986 : Adoption de premières directives spécifiques :

Directive 80/1107/CEE (agents chimiques, physiques, biologiques)

Directive 82/605/CEE (plomb métallique)

Directive 83/477/CEE (amiante)

Directive 86/188/CEE (bruit)

[traités ratifiés](#)

Législation européenne

1987 : Acte unique européen

Introduction de la SST dans le traité CEE.

Objectif : harmonisation des conditions de travail et prévention du dumping social

1989 : Directive-cadre 89/391/CEE

Texte fondateur de la législation européenne en SST.

Établit les principes généraux de prévention, évaluation des risques, formation, consultation

[traités ratifiés](#)

Législation européenne

1990s : Directives spécifiques

Exemples :

89/654/CEE : lieux de travail

89/655/CEE : équipements de travail

90/269/CEE : manutention manuelle

92/85/CEE : travailleuses enceintes

94/33/CE : jeunes travailleurs

[traités ratifiés](#)

Législation européenne

1992 : Traité de Maastricht

Ajout d'un protocole social autorisant l'adoption de normes minimales en SST

1997 : Traité d'Amsterdam

Renforcement du rôle du Parlement via la codécision.

Intégration de l'accord social dans le traité

2007 : Traité de Lisbonne

La **Charte des droits fondamentaux** devient juridiquement contraignante.

Article 31 : droit à des conditions de travail respectant santé, sécurité et dignité

[traités ratifiés](#)

Législation européenne

2000s–2020s : Mise à jour des directives

Exposition à agents chimiques, biologiques, cancérologènes :

Directive 2004/37/CE (mise à jour en 2017, 2019, 2022, 2024)

Directive 2000/54/CE (mise à jour pour inclure le SARS-CoV-2)

Directive 2013/59/Euratom : rayonnements ionisants

Directive 2023/2668 : amiante

Directive 2024/869 : plomb et diisocyanates

2023–2025 : Nouvelles orientations

Intégration SST dans :

Règlement sur les machines (UE 2023/1230)

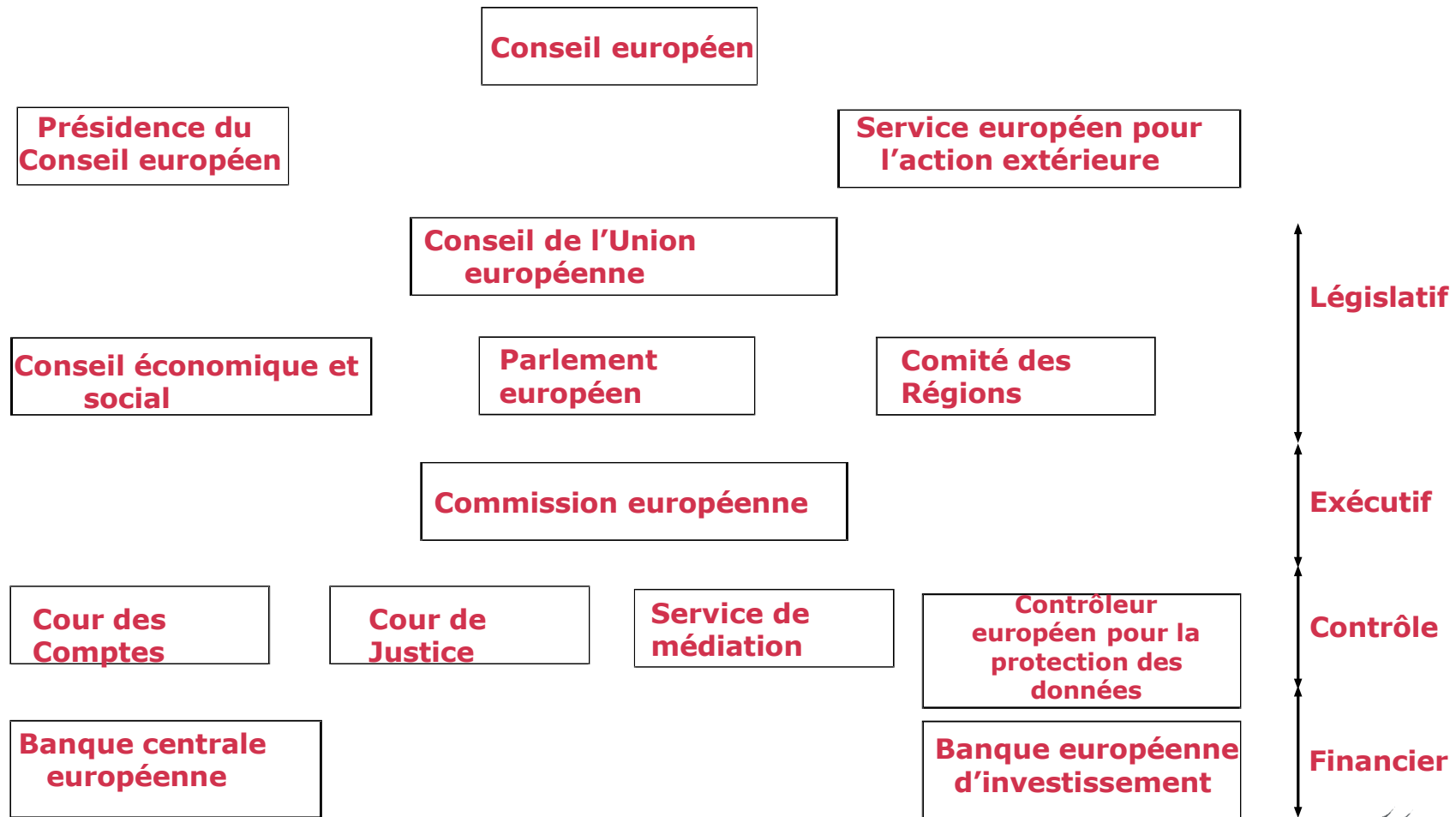
Législation sur l'intelligence artificielle

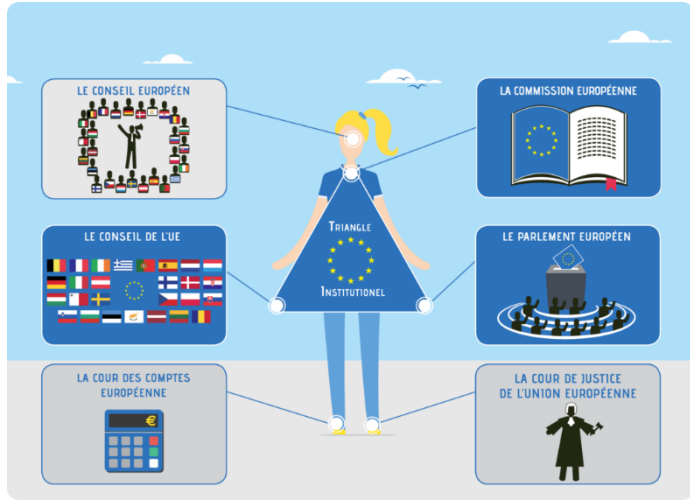
Conditions de travail en plateforme

Février 2025 : liste indicative de médicaments dangereux pour les professionnels de santé

[traités ratifiés](#)

Législation européenne: Les institutions européennes





Le fonctionnement de l'Union européenne repose sur un « triangle institutionnel » composé de trois institutions :

- la Commission européenne (***qui défend l'intérêt général de l'Union européenne***),
- le Conseil de l'Union européenne (***qui représente et défend les intérêts des Etats membres***)
- le Parlement européen (***qui représente la voix des citoyens de l'Union***).

C'est dans ce triangle que vont être définies les politiques et lois européennes (ex. directives, règlements) qui s'appliqueront ensuite dans toute l'Union européenne.

En principe, il appartient à la Commission de proposer de nouveaux actes législatifs européens et de les mettre en œuvre, puis au Parlement et au Conseil de les adopter.

La Commission et les États membres se chargent ensuite de les appliquer, et la Commission veille à leur respect.

Le conseil européen

Le **Conseil européen** réunit à **Bruxelles** les **27 chefs d'État ou de gouvernement des États membres**, le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne. Participent donc à ces réunions, le Président français, la chancelière allemande ou encore le 1er ministre Italien... Le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe également à ses travaux.

Son rôle est notamment de **donner à l'Union les impulsions nécessaires et de fixer les grandes orientations politiques**. Le Conseil européen intervient également **pour débloquer une situation de crise**, pour apporter une solution en cas de désaccord entre États membres ou entre différentes institutions.

Le Conseil européen se réunit généralement à **Bruxelles**





La Commission européenne

La Commission européenne joue un rôle essentiel dans la préparation et l'exécution de la politique européenne et **détient à elle seule le pouvoir d'initiative législative**. C'est donc elle qui élabore des propositions de "lois" européennes qui sont par la suite soumises au vote du Conseil de l'Union et du Parlement européen (les institutions en bas du triangle sur notre schéma).

La Commission est la "gardienne des traités". A ce titre, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, les jambes du schéma) qui peut sanctionner les Etats qui ne respecteraient pas les traités et les décisions prises.

Elle est composée de **27 Commissaires**, un par Etat dont le président. Une fois proposés par leur Etat, les candidats sont auditionnés individuellement par le Parlement. Les députés votent ensuite pour approuver ou non la Commission dans son ensemble. Garante de l'**intérêt général européen**, les Commissaires ne représentent pas leur Etat d'origine. Le siège de la Commission européenne est à **Bruxelles**.

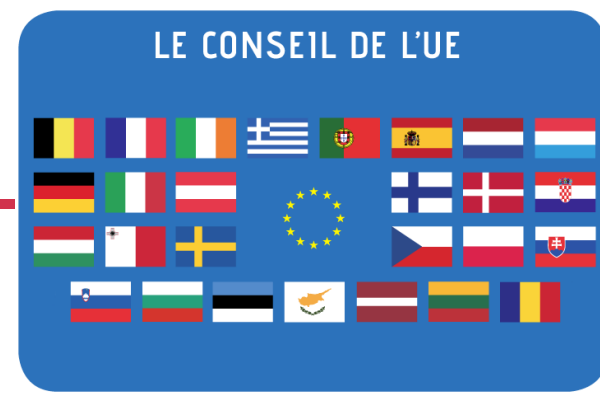
Le Conseil de L'UE

Le **Conseil de l'UE** représente et **défend les intérêts des États membres** de l'UE et non l'intérêt général de l'Union. Il réunit les ministres des 27 pays de l'UE, mais sa composition varie selon le sujet en discussion. Ainsi, si le Conseil doit discuter de questions agricoles, ce sont les ministres de l'agriculture qui vont se réunir.

La présidence du Conseil de l'UE est assurée, à tour de rôle, par les pays de l'UE pour une période de 6 mois.

Le rôle du Conseil de l'UE est **d'adopter les "lois"** européennes, le plus souvent, il le fait conjointement avec le Parlement européen, (institution en bas à droite du triangle dans notre schéma).

Le Conseil a son siège à **Bruxelles**.



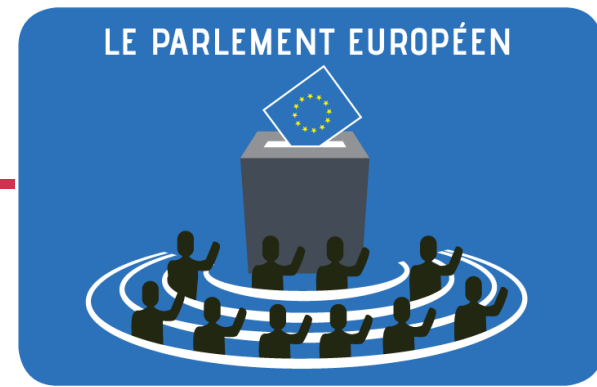
Le parlement européen

Le **Parlement européen** représente les **448 millions de citoyens européens**. Il est aujourd'hui l'unique institution européenne dont les membres sont directement **élus au suffrage universel direct**, tous les cinq ans.

Le nombre de députés européens dont dispose chaque État membre est plus ou moins **proportionnel à sa population**. Le Parlement européen compte 720 députés européens.

Avec le Conseil de l'UE, Il **amende** et **vote** les textes proposés par la Commission ainsi que le budget de l'Union européenne.

Le Parlement européen siège à **Strasbourg** mais compte deux autres lieux de travail : Bruxelles et Luxembourg.





La Cour de justice de l'Union européenne

La Cour de justice de l'Union européenne a pour mission d'assurer "**le respect du droit dans l'interprétation et l'application**" des traités.

Dans le cadre de cette mission, la Cour de justice de l'Union européenne :

- contrôle la légalité des actes des institutions de l'Union européenne,
- veille au respect par les États membres, des obligations qui découlent des traités, et
- interprète le droit de l'Union à la demande des juges nationaux.

La Cour de Justice est composée de 27 juges (un par Etat membre). Elle siège à **Luxembourg**.

La Cour des comptes européenne

La **Cour des comptes européenne** veille à la perception et à l'utilisation correcte des fonds de l'UE et contribue à améliorer la gestion financière de l'Union.

Dans ce cadre :

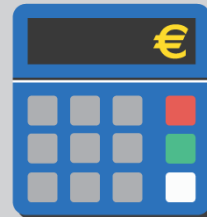
Elle contrôle les **recettes et dépenses de l'UE** afin de vérifier que les fonds sont correctement collectés et dépensés.

Elle contrôle les **personnes et les organisations qui gèrent des fonds de l'UE**

Elle rapporte les soupçons de **fraude, de corruption ou d'autres activités illégales** à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

La Cour des comptes européenne est composée de 27 membres, issus de chaque Etat de l'Union européenne. Elle siège à **Luxembourg**.

LA COUR DES COMPTES
EUROPÉENNE



Législation européenne

- **Législation « indirecte »**
 - « Lois » indirectes:
 - Directives du Parlement et du Conseil UE
 - Directives déléguées de la Commission
- **Législation « directe »**
 - « Lois » directes:
 - Règlements du Parlement et du Conseil UE
 - Règlements délégués de la Commission
 - « Arrêtés » d'exécution
 - Règlements d'exécution de la Commission (ex-décision)

Types de directives

- **Article 114 (ex-100/100A/95) du Traité « sur le Fonctionnement de l'Union européenne »**

Etablissement et fonctionnement du marché intérieur

- **Article 153 (ex-118/118A/137) du Traité Sécurité et Santé des travailleurs**

Marché intérieur Article 114 du Traité

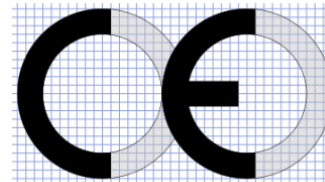
- Objectif: « libre circulation des biens au sein de l'Union européenne et mise en œuvre par le biais d'une harmonisation totale des législations »

Santé et sécurité du travail Article 153 du Traité

- Objectif: « amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs en soutenant et complétant l'action des Etats membres par le biais de prescriptions minimales, chaque Etat membre étant en mesure de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes »

Libre circulation des biens : Le matériel

- **Base légale:** article 114 (ex 100/100-A/95) du Traité
- **Caractéristiques des directives « nouvelle approche » et NLF (New Legislative Eramework for the marketing of products)**
 - Marché interne: s'adressent aux fabricants
 - Importance des normes européennes
 - Les systèmes qualité
 - La documentation technique
 - Les procédures d'évaluation de la conformité et les modules
 - La déclaration UE de conformité



Libre circulation des biens (matériel) : Implication

- **Produits de construction:**
 - Produits de construction (R : (UE) n° 305/2011)
- **Machines:**
 - Machines (D : 2006/42/CE)
 - Ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs (D : 2014/33/UE)
 - Appareils utilisés dans des atmosphères explosibles (ATEX) (D : 2014/34/UE)
- **Protection individuelle:**
 - Équipements de protection individuelle (D : 89/686/CEE)(R : (UE) 2016/425 à partir du 21.04.2018)

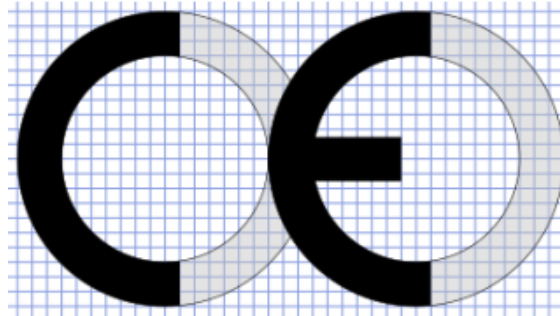
Libre circulation des biens (matériel): Implication Sécurité et Santé au travail

- **Appareils sous pression:**
 - Récipients à pression simples (D : 2014/29/UE)
 - Équipements sous pression (D : 2014/68/UE)
 - Équipements sous pression transportables (D : 2010/35/UE)
- **Appareils à gaz:**
 - Appareils brûlant des combustibles gazeux (D: 2009/142/CE)(R: (UE) 2016/426 à partir du 21.04.2018)
- **Appareils électriques:**
 - Matériel électrique à basse tension (D : 2014/35/UE)
 - Compatibilité électromagnétique (D : 2014/30/UE)
- **Explosifs:** Explosifs à usage civil (D : 2014/28/UE)

Libre circulation des biens (matériel)

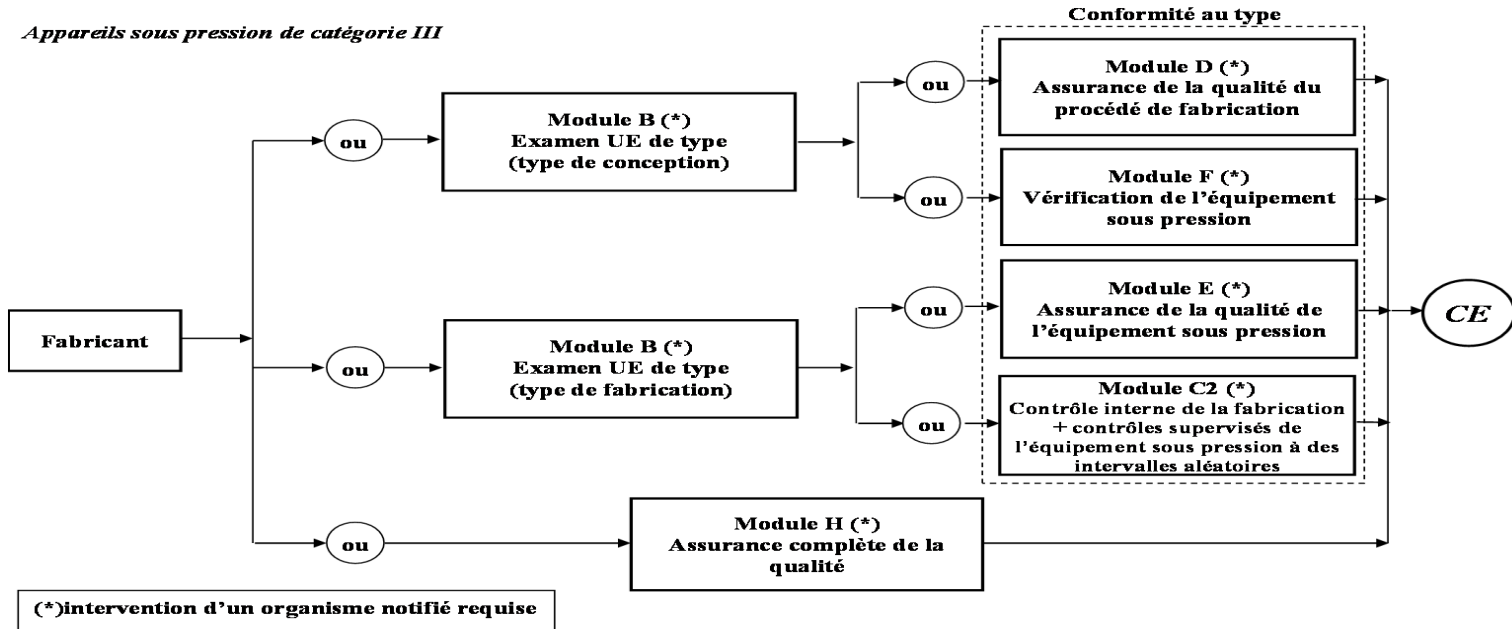
La conformité

- La documentation technique
- La déclaration UE de conformité (et autres déclarations
- Le marquage CE



Libre circulation des biens (matériel) : L'évaluation de la conformité

Appareils sous pression de catégorie III



Libre circulation des biens (matériel): Les modules

- **Module A: Contrôle interne de la fabrication**
- **Module A1: Contrôle interne de la fabrication et essai supervisé du produit**
- **Module A2: Contrôle interne de la fabrication et contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires**
- **Module B: Examen «UE» de type**
- **Conformité au type sur la base de:**
 - contrôle interne de la fabrication (Module C)
 - contrôle interne de la fabrication et de l'essai supervisé du produit (Module C1)
 - contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (Module C2)
 - assurance de la qualité du procédé de fabrication (Module D)
 - assurance de la qualité du produit (Module E)
 - vérification du produit (Module F)

Libre circulation des biens : Le matériel

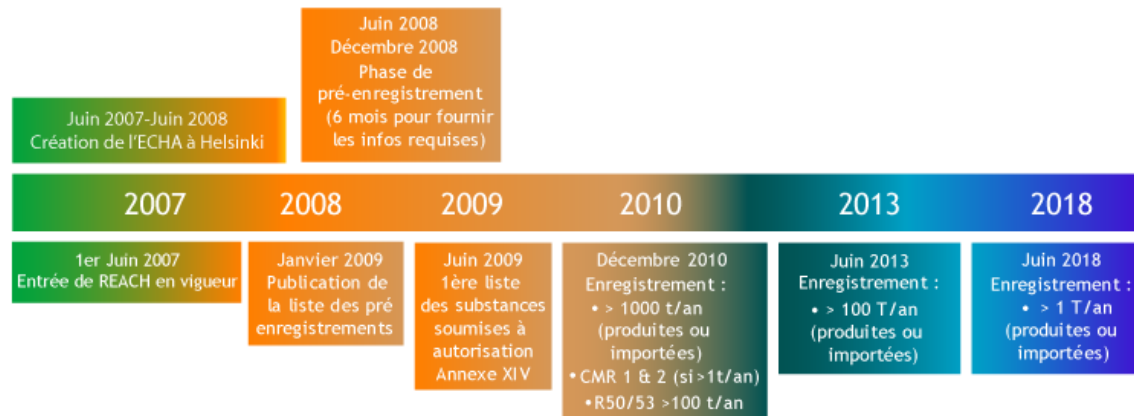
- Principe de précaution :
La directive « Sécurité générale des produits » (2001/95/CE)
- Responsabilité civile:
La directive « Responsabilité du produit » (85/374/CEE)

Libre circulation des biens Les substances et mélanges

- **Base légale: article 114 (ex 100/100-A/95) du Traité:**
 - **Marché intérieur: mise sur le marché.**
 - **Principaux instruments législatifs**

Libre circulation des biens : Les substances et mélanges

- › REACH: Règlement (CE) N° 1907/2006 (*Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals*)
- › Principes
- › Enregistrement
- › Scénarios d'exposition
- › Circulations des informations
- › Restrictions



- CMR : Substances Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques
- R50/53 : Substances classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent causer des dommages à long terme dans l'environnement aquatique.

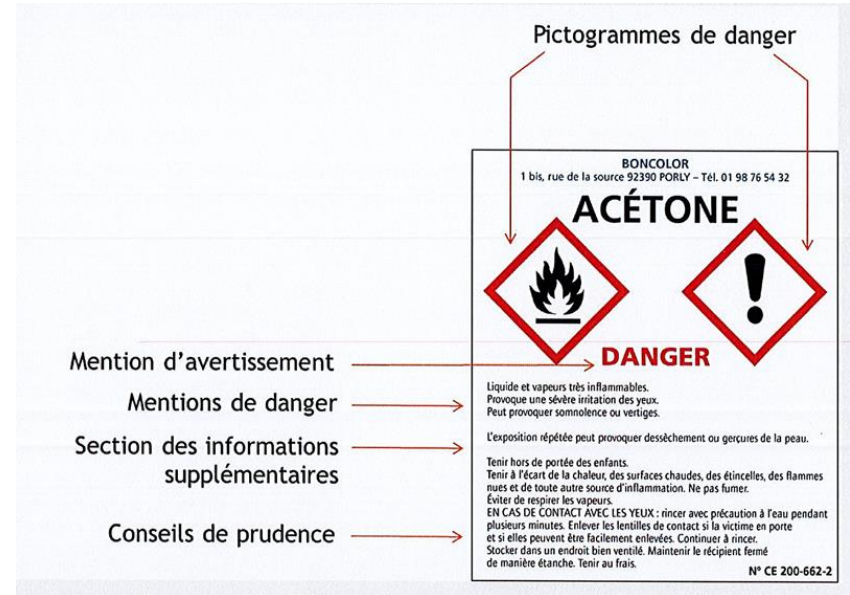
Libre circulation des biens : Les substances et mélanges

- › CLP: Règlement (CE) N° 1272/2008
- › **(Classification, Labelling, Packaging)**
- › sur base du GHS (Globally Harmonised System)
- › Classification des dangers
- › Identification et examen des informations
- › Évaluation des informations sur les dangers et décision de classification
- › Communication des dangers au moyen de l'étiquetage
- › Contenu de l'étiquette
- › Évaluation des informations sur les dangers et décision de classification



Libre circulation des biens : Les substances et mélanges

- › Emballage
- › Harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances et inventaire des classifications et des étiquetages
- › Établissement d'une classification et d'un étiquetage harmonisés des substances
- › Inventaire des classifications et des étiquetages
- › Autorités compétentes et mise en œuvre



Les directives « sociales » Sécurité et Santé au travail

- **Base légale: article 153 (ex 118/118-A/137) du Traité**
- **Caractéristiques des directives sociales**
 - Employeurs
 - Protection des travailleurs
 - Prescriptions minimales: socle
 - Pas de diminution de la protection lors de la transposition

Les directives « sociales » Sécurité et Santé au travail

- **Directive-cadre 391/89/CEE**
 - 20 (19) Directives particulières
- **Directives qui ne sont pas des directives particulières**

Les directives « sociales » Sécurité et Santé au travail

- **Directives particulières de la directive-cadre**

1. Sécurité et santé des lieux de travail (89/654/CEE) ;
2. Utilisation d'équipements de travail (89/655/CEE) ;
3. Utilisations d'équipements de protection individuelle par des travailleurs (89/656/CEE) ;
4. Manutention manuelle de charges (90/269/CEE)
5. Travail sur des équipements à écran de visualisation (90/270/CEE) ;
6. Exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail (2004/37/CE) ;
7. Exposition à des agents biologiques au travail (2000/54/CE) ;
8. Sécurité et santé des chantiers temporaires ou mobiles (92/57/CEE) ;
9. Signalisation de sécurité et de santé au travail (92/58/CEE) ;
10. Protection des travailleuses enceintes (92/85/CEE) ;

Les directives « sociales »; Sécurité et Santé au travail

- 11.Sécurité et santé dans les industries extractives par forage (92/91/CEE)
- 12.Sécurité et santé dans les industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (92/104/CEE)
- 13.Sécurité et santé à bord des navires de pêche (93/103/CEE) ;
- 14.Exposition aux agents chimiques (98/24/EG)
- 15.Sécurité et santé dans les atmosphères explosives (1999/92/CE) ;
- 16.Exposition aux vibrations (2002/44/CE) ;
- 17.Exposition au bruit (2003/10/CE) ;
- 18.(Abrogée)
- 19.Exposition aux rayonnements optiques artificiels (2006/25/CE)
- 20.Exposition aux champs électromagnétiques (2013/35/UE)

Les directives « sociales » : Sécurité et Santé au travail

- **Directives qui sont pas des directives particulières de la directive-cadre**
 - Protection contre l'exposition à l'amiante (2009/148/CE)
 - Sécurité et santé dans le travail à durée déterminée ou intérimaire (91/383/CEE)
 - Assistance médicale à bord des navires (92/29/CEE)
 - Organisation du temps de travail (93/104/CE)
 - Protection des jeunes travailleurs (94/33/CE)

Les directives SEVESO

- **Base: article 192 (ex-175) du Traité (environnement)**
- **Historique**
- **Réglementation**
- **Contenu**
 - Champ d'application
 - Notification
 - Politique de prévention des accidents majeurs
 - Effets domino
 - Rapport de sécurité
 - Plan d'urgence
 - Urbanisme
 - Informations sur les mesures de sécurité
 - Informations à fournir par l'exploitant à la suite d'un accident grave
 - Interdiction d'exploitation
 - Inspection



La réglementation belge



Réglementation belge Sécurité et Santé:

Structure générale

~~Loi
10 juin 1952~~

Règlement général pour la protection du travail

Loi
5 mai 1888

Code de droit
économique
Livres IX

Matériel
dangereux

Loi
4 août 1996

Bien-être au travail

Loi
21 décembre
1998
Substances et
mélanges
Dangereux

A
R A
R A
R

Code
sur le bien-être au travail

~~A
R A
R A
R~~

Environnement
Compétence régionale

N
O
R
M
E N
O
R
M
E N
O
R
M
E N
O
R
M
E N
O
R
M
E N
O
R
M
E

Codes de bonne pratique
Inspection du travail

Le bien-être au travail

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution du
travail



Codes sur le bien-être au travail (codex,
AR du 28 avril 2017)



Codes de bonne pratique

Loi sur le Bien-Être au travail

- CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
- CHAPITRE II PRINCIPES GENERAUX
- CHAPITRE Iibis DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX ENTREPRISES EXERÇANT CERTAINES ACTIVITES A RISQUES
- CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OCCUPATION SUR UN MÊME LIEU DE TRAVAIL OU SUR DES LIEUX DE TRAVAIL ADJACENTS OU VOISINS
- CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES TRAVAUX D'ENTREPRISES EXTERIEURES
- CHAPITRE V DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES CHANTIERS TEMPORAIRES OU MOBILES
- CHAPITRE Vbis DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LA VIOLENCE ET LE HARCELEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL
- CHAPITRE VI SERVICES DE PREVENTION ET DE PROTECTION
- CHAPITRE VII LE CONSEIL SUPERIEUR POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL
- CHAPITRE VIII LE COMITE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL
- CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES
- CHAPITRE X RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
- CHAPITRE XI SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS PENALES
- CHAPITRE Xibis MESURES POUR PREVENIR LA REPETITION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL GRAVES
- CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre I: Champ d'application

- › Employeurs et travailleurs: Qu'est-ce que c'est?
- › Extension: Le Roi peut rendre applicable...
- › Enseignement: Qui est quoi dans l'enseignement

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre II: Principes généraux

- **Obligation de mener une politique de bien-être**
- **Principes de prévention à appliquer**
- **Approche systémique**
- **Mesures matérielles en cas de risque d'accident grave**

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre II: Définition du Bien-être

- Sécurité du travail
- Protection de la santé du travailleur
- Aspects psychosociaux du travail
- Ergonomie
- Hygiène du travail
- Embellissement des lieux de travail
- Environnement ayant une influence sur les conditions de travail

La loi du bien-être au travail : 7 domaines d'action



Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre IIbis: Activités à risques

La notion d'« **Activités à risques** » dans le cadre de la **loi sur le bien-être au travail** en Belgique désigne les **tâches ou situations professionnelles** qui peuvent présenter un **danger pour la santé ou la sécurité** des travailleurs.

Qu'est-ce qu'une activité à risque ?

Ce sont des activités qui :

- exposent à des **produits dangereux** (chimiques, biologiques...),
- impliquent des **efforts physiques intenses** (manutention, postures pénibles),
- comportent des **risques d'accident** (travail en hauteur, machines dangereuses),
- peuvent affecter la **santé mentale** (stress, isolement, violence...).

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre IIbis:

Activités à risques

Qu'est-ce qu'une activité à risque ?

Ce sont des activités qui :

- exposent à des **produits dangereux** (chimiques, biologiques...),
- impliquent des **efforts physiques intenses** (manutention, postures pénibles),
- comportent des **risques d'accident** (travail en hauteur, machines dangereuses),
- peuvent affecter la **santé mentale** (stress, isolement, violence...).

Exemples concrets

- Travailler avec de l'amiante ou des solvants.
- Porter des charges lourdes régulièrement.
- Utiliser des scies ou presses mécaniques.
- Travailler de nuit ou en isolement.
- Être exposé à des comportements agressifs (ex. : soins, accueil du public).

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre III: Occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins

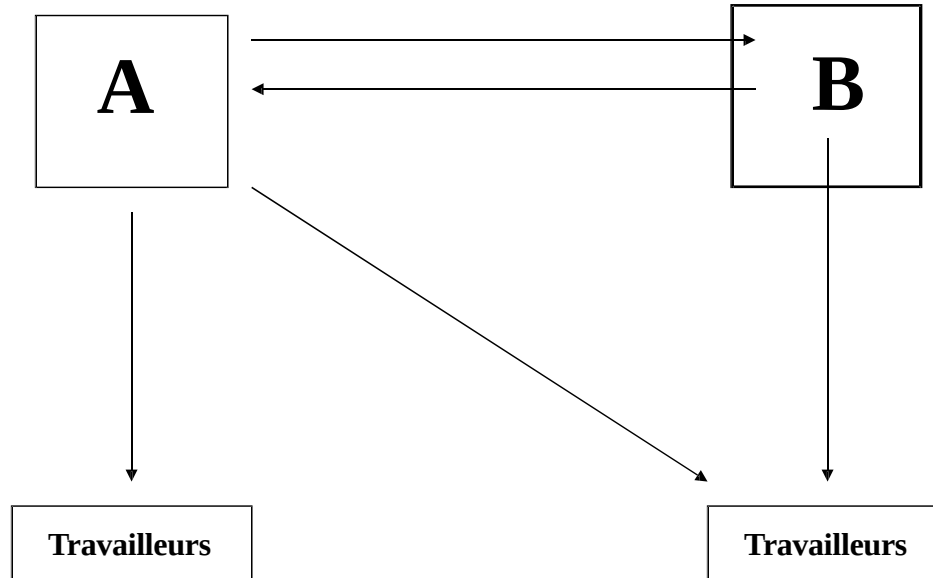
- **Même lieu de travail**
 - Coopération
 - Coordination
 - Echange d'information
- **Lieux de travail adjacents ou voisins**
 - Coopération et coordination concernant l'utilisation et gestion des équipements et dispositifs communs

Loi sur le Bien-Être au travail

Chapitre IV: Entreprises extérieures

- **Protection équivalente à celle des travailleurs de l'entreprise même**
- **Echange d'informations**
- **Indépendants**

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre IV: Entreprises extérieures: directive européenne



Chapitre IV: Entreprises extérieures

› L'employeur de l'établissement où les travaux sont effectués doit:

1. Fournir les informations sur :
 1. Les risques et les mesures prises
 2. Les mesures 1^{er} secours, lutte incendie et évacuations
2. S'assurer que les travailleurs ont reçu formations et instructions.
3. Organiser l'accueil.
4. Coordonner et assurer la collaboration l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants.
5. Obliger les entrepreneurs à respecter les obligations.

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre IV: Entreprises extérieures

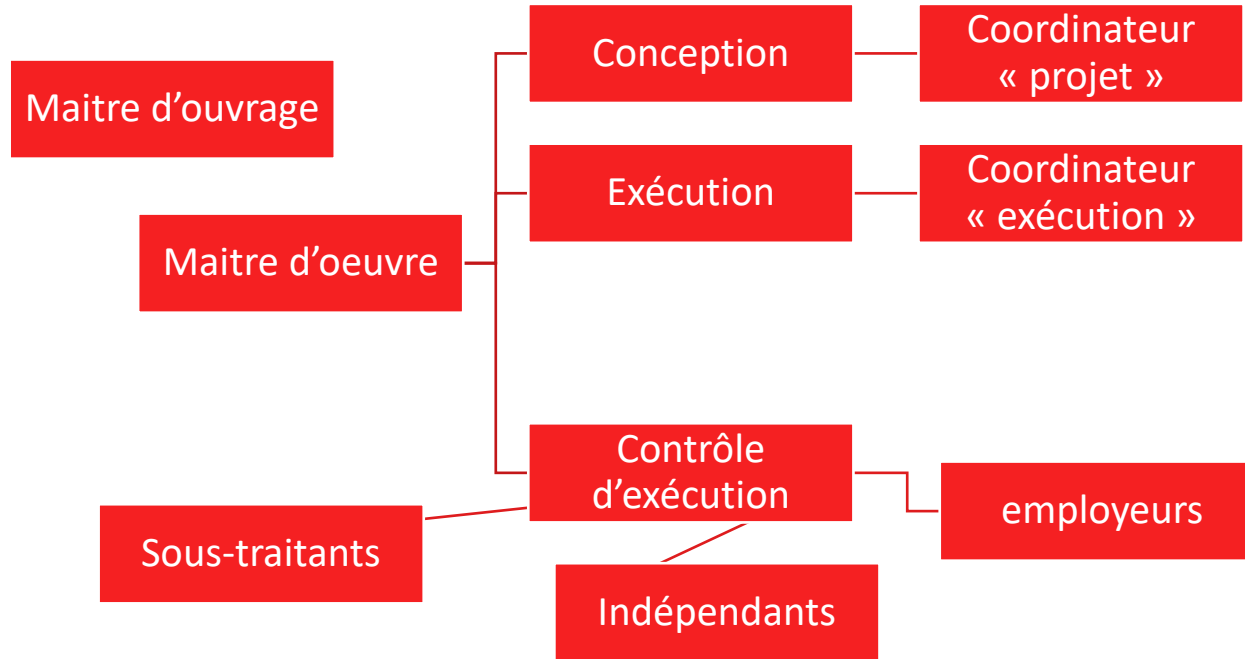
- Section 1. - Travaux d'entreprises extérieures
- Section 2. - Travaux des intérimaires chez des utilisateurs

Loi sur le Bien-Être au travail

Chapitre IV: Entreprises extérieures

- **Obligation du bon choix**
 - par le donneur d'ordre
 - du sous-traitant
- **Obligation de contrat**
 - Engagement du sous-traitant à respecter ses obligations
 - En cas d'inertie, possibilité de prendre les mesures adéquates
 - Accidents du travail graves
- **Obligation pour le donneur d'ordre de prendre les mesures**

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre V: Chantiers temporaires ou mobiles



Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre Vbis: Violence et harcèlement

- **Définition des risques psychosociaux au travail**
- **Mesures de prévention**
 - Analyse des risques et mesures de prévention
 - intervention psychosociale informelle à la personne de confiance ou au conseiller en prévention aspects psychociaux
 - intervention psychosociale formelle au conseiller en prévention aspects psychociaux

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre Vbis: Violence et harcèlement

- **Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail**
 - Disposition générale et définition
 - Mesures de prévention spécifiques
 - La protection des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
- **Communication d'information et accès aux documents**

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre VI: Services de prévention

- **Création d'un service interne avec au moins un conseiller en prévention**
- **service interne assiste l'employeur**
- **au cas où service interne pas en mesure de remplir missions, recours à service externe**

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre VI: Services de prévention

- **Service de prévention assisté au niveau le plus élevé**
- **Entité juridique = 1 unité technique d'exploitation**
→ 1 service
- **Entité juridique = plusieurs UTE**
 - 1 comité **→ 1 service**
 - Plusieurs comités **→ 1 service + section par comité**
- **UTE = plusieurs entités juridiques → 1 service**
- **Service commun**
 - **Grands SICPP = arrêté ministériel**
 - **Petits SICPP = notification**

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre VI: Services de prévention

(services publics (exception) : loi du 19 décembre 1974)

- 1 comité supérieur de concertation = 1 personne morale →
1 service
- 1 comité supérieur de concertation = plusieurs personnes morales →
1 service par personne morale
- Présence de comités de concertation de base:
 - 1 service
 - 1 section par comité pour plus de 50 personnes (possibilité)

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre VI: Services de prévention

- **Services externes composés de conseillers en prévention**
Sections distinctes chargées de la surveillance médicale
- **Services externes pour les contrôles techniques sur les lieux de travail**
Coordination entre les différents services

Loi sur le Bien-Être au travail

Chapitre VII: Conseil supérieur

- **Présidence**
 - Indépendance vis-à-vis du ministre et des partenaires sociaux
 - Statut inspiré des organismes parastataux « sociaux »
- **Délai de remise d'avis (ch. XII):**
 - 6 mois pouvant être ramenés à 2 mois

Loi sur le Bien-Être au travail

Chapitre VIII: Comités de prévention

- **Compétences**
- **Exercices des compétences par délégation syndicale**
- **Consultation directe**
- **Règlement d'ordre intérieur**

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre IX: Dispositions communes aux organes

- **Documents à l'intention des travailleurs doivent pouvoir être compris par eux.**

Loi sur le Bien-Être au travail Chapitre XIbis: Accidents du travail graves

- Définition → arrêté royal
- Enquête et rapport sur les accidents du travail graves
- Désignation d'un expert

Code sur le bien-être au travail

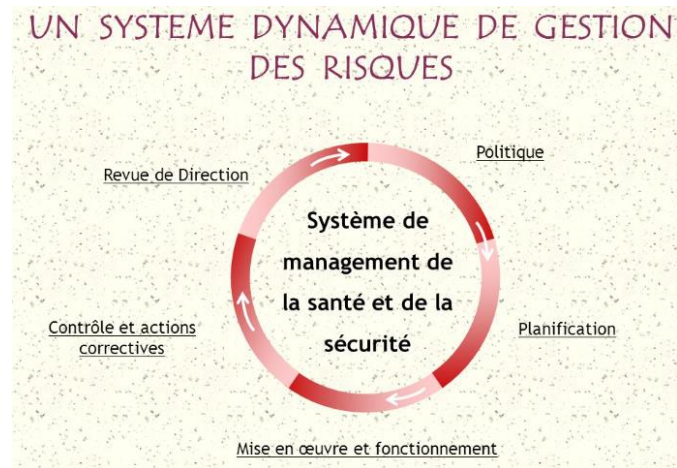
- **Livre Ier:** Principes généraux
- **Livre II:** Structures organisationnelles et concertation sociale
- **Livre III:** Lieux de travail
- **Livre IV:** Équipements de travail
- **Livre V:** Facteurs d'environnement et agents physiques
- **Livre VII:** Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes
- **Livre VII:** Agents biologiques
- **Livre VIII:** Contraintes ergonomiques
- **Livre IX:** Protection collective et équipement individuel
- **Livre X:** Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs

Codes de bonne pratique

- Code sur le bien-être = objectifs
- Codes de bonne pratique / OiRA
- Souvent sectoriels
- Base pour l'inspection
- Employeur applique —————→ OK
- Employeur n'applique pas —————→ inspection vérifie si les objectifs sont atteints

Code sur le bien-être au travail

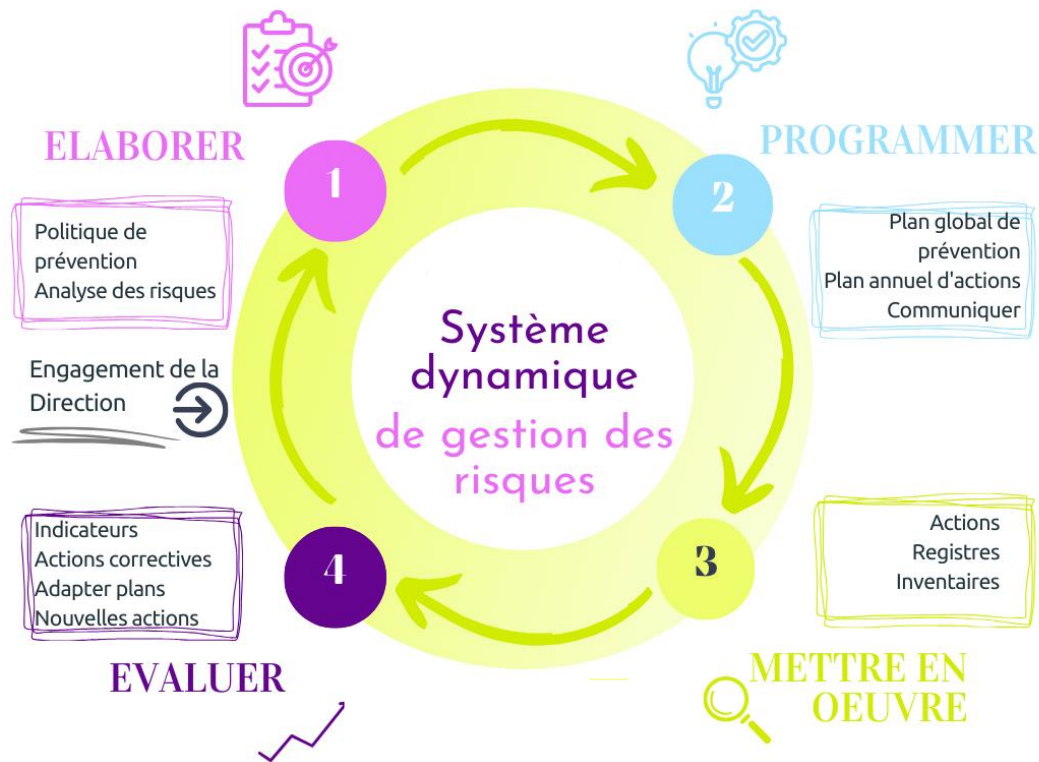
- **Loi sur le bien-être au travail: accents**
- **Le système dynamique de gestion des risques**
 - inspiration: le management
 - domaines
 - contenu
 - instruments
 - acteurs



Loi sur le bien-être Accents: Politique du bien-être

- **Elimination des risques à la source**
- **Adaptation du travail à l'homme**
- **Obligation de substitution: danger minimal**
- **Priorité de la protection collective sur la protection individuelle**

Le SyDyGRi Inspiration: le management



Le SyDyGRi : Domaines

- **Bien-être**

- sécurité
- santé
- facteurs psycho-sociaux
- ergonomie
- hygiène industrielle
- embellissement
- environnement

- **Niveaux**

- organisation
- postes de travail
- travailleur



Le SyDyGRI :

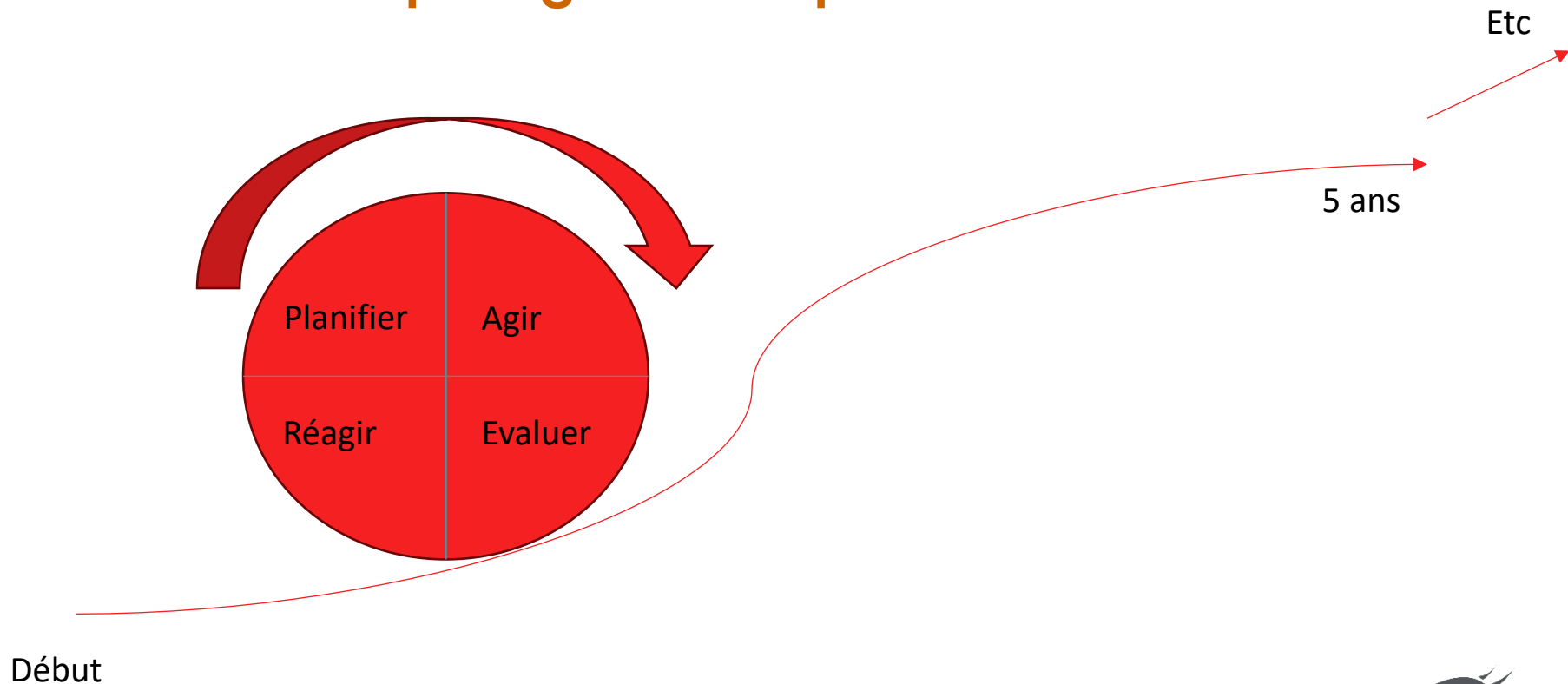
Analyse des risques / Mesures

- **Analyse des risques**
 - Identification des dangers
 - Détermination des risques
 - Evaluation des risques
- **Mesures**
 - domaines
 - priorités

Le SyDyGRi Instruments : plan global de prévention

- **Analyse des risques**
- **Mesures de prévention**
- **Priorités**
- **Activités et missions**
- **Moyens**
- **Adaptation du plan**
- **Critères d'évaluation**

Le SyDyGRi Instruments: plan global de prévention



Le SyDyGRi Instruments: plan annuel d'action

- **Objectifs prioritaires**
- **Moyens et méthodes**
- **Personnes concernées**
 - Missions
 - Obligations
 - Moyens

Le SyDyGRI : Acteurs

- **Employeur**
- **Ligne hiérarchique**
- **Travailleurs**
- **Services de prévention**

Le SyDyGRi Acteurs: Ligne hiérarchique

- **Coopération au système**
- **Avis et propositions**
- **Enquête accidents et incidents**
- **Contrôle des équipements de travail, moyens de protection et produits dangereux**
- **Requérir l'avis des services de prévention**
- **Contrôle de la répartition du travail**
- **Surveillance du respect des instructions**
- **Accueil**

Le SyDyGRI Acteurs: travailleurs

Comité PPT: missions

- Loi sur le bien-être: avis et propositions
- Nouvelles technologies
- SECT
- Services (loi sur les accidents du travail)
- Ergonomie
- Organisation des lieux de travail (p.ex. handicapés)
- Equipements de travail, moyens de protection
- Promotion, information, formation
- Services de prévention: stimulation, suivi
- Examen des plaintes
- Coopération avec l'inspection
- Délégations (visites des lieux de travail, accidents, inspecteur)

Le SyDyGRi Acteurs: travailleurs

Comité PPT: obligations de l'employeur

- **Information:**
 - documentation
 - environnement
 - équipements de travail, moyens de protection
 - risques et mesures
 - positions
- **suite donnée aux avis: obligation de motivation**
- **tableaux d'affichage, moyens pour noter les problèmes**

Le SyDyGRI

Acteurs: services de prévention

- **Loi sur le bien-être**
 - accent sur le service interne
 - Organisation // comité
 - avis au plus haut niveau
 - Services externes complémentaires
- **Missions**
 - avis sur toutes les matières relevant du bien-être

Le SyDyGRi

Acteurs: services de prévention Services PPT externes

- **Gestion des risques
(conseiller en prévention)**
 - ingénieur de sécurité
 - hygiéniste industriel
 - ergonome
 - facteurs psychosociaux
- **Surveillance médicale**
 - médecin du travail

